PERSONALWESEN · TAG 11 · DIENSTAG, 10.11.2026 · FREIWILLIGE ÜBUNG

Aufgabenbogen 2 · Fälle und Transfer

Mitbestimmung und Mitwirkung im Betrieb

Name _____ Datum _____

Dieser Aufgabenbogen ist freiwillig und dient der Vorbereitung auf die Klausur. Bearbeitungszeit etwa 55 Minuten. Hilfsmittel sind das Skript des Tages, ein Gesetzestext zum BetrVG und ein Taschenrechner. Lesen Sie jeden Fall zweimal, markieren Sie den Operator und begründen Sie jedes Ergebnis mit dem passenden Paragrafen. Rechenwege schreiben Sie vollständig auf.

Umfang 9 offene Fragen · etwa 57 Minuten · 62 Punkte.

Frage 1 · 8 Punkte · 7 Min

Die Geschäftsführung prüft, die Nordlicht Gruppe künftig in drei getrennte Betriebe aufzuteilen. Gehen Sie davon aus, dass alle Beschäftigten wahlberechtigt sind. Berechnen Sie für jeden Betrieb die Zahl der Arbeitnehmer, die Größe des Betriebsrats, das Wahlverfahren und die Zahl der vollen Freistellungen. Vergleichen Sie das Ergebnis mit der heutigen Lösung für die gesamte Gruppe.

Künftiger Betrieb	Sparten
Betrieb A	Automobile 34, Handel Großhandel 41, Handel Außenhandel 18
Betrieb B	Gesundheit 29, Sport 14, Reisen 9
Betrieb C	Media 16, Logistik 37, Shop 23, Personal intern 21, Immobilien 12, Zentrale 15

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Frage 2 · 10 Punkte · 9 Min

Die Leitung der Nordlicht Automobile wendet sich am Montag, dem 09.11.2026, mit drei Vorhaben an den Betriebsrat. Berechnen Sie für jedes Vorhaben das Fristende. Beurteilen Sie dann die Reaktion des Betriebsrats und erklären Sie, wie es rechtlich weitergeht.

Vorhaben	Reaktion des Betriebsrats
a) Ein Serviceberater soll für drei Monate in die Zentrale wechseln	Der Vorsitzende lehnt am Freitag, 13.11., telefonisch ab, schriftlich kommt nichts
b) Ordentliche Kündigung eines Mechanikers	Keine Reaktion
c) Außerordentliche Kündigung eines Verkäufers wegen Unterschlagung	Schriftliche Bedenken am Freitag, 13.11.

Frage 3 · 6 Punkte · 6 Min

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Die Nordlicht Gesundheit GmbH will für den Pflegedienst eine Dienstplan-App einführen. Die App teilt die Touren ein und zeichnet während der Hausbesuche den Standort der Pflegekräfte auf. Die Leitung sagt, sie werde den Betriebsrat informieren, sobald die App läuft. Nehmen Sie Stellung zu diesem Vorgehen und beschreiben Sie, wie es richtig weitergeht.

Frage 4 · 6 Punkte · 6 Min

Für eine Pflegekraft der Nordlicht Gesundheit gelten mehrere Regeln gleichzeitig. Entscheiden Sie für jeden Punkt, welche Regel gilt, und begründen Sie Ihr Ergebnis mit dem Rangprinzip und dem Günstigkeitsprinzip.

Punkt	Gesetz	Haustarif	Betriebsvereinbarung	Arbeitsvertrag
Wochenarbeitszeit	bis 48 Stunden	38,5 Stunden	keine Regel	40 Stunden
Urlaub bei Fünftagewoche	20 Tage	30 Tage	keine Regel	27 Tage
Beginn Frühdienst	keine Regel	keine Regel	06:00 Uhr	keine Regel

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Frage 5 · 6 Punkte · 6 Min

Leitung und Betriebsrat der Nordlicht Sport GmbH entwerfen eine Betriebsvereinbarung. Teil 1 soll die Wochenarbeitszeit der Trainer von 38,5 auf 40 Stunden erhöhen. Teil 2 soll die Verteilung der Arbeitszeit auf die Wochentage neu regeln, damit beide Studios auch samstags früh besetzt sind. Der Haustarif enthält keine Öffnungsklausel. Beurteilen Sie beide Teile.

Frage 6 · 6 Punkte · 6 Min

Die Nordlicht Immobilien GmbH will einer schwerbehinderten Buchhalterin ordentlich kündigen, weil ihre Aufgaben künftig in der Zentrale erledigt werden. Beschreiben Sie, welche Stellen vor dem Ausspruch der Kündigung zu beteiligen sind, was dabei jeweils zu beachten ist und welche Folgen ein Fehler hat.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Frage 7 · 8 Punkte · 7 Min

Nordlicht Reisen mit 9 Beschäftigten soll als eigenständiges Unternehmen ausgegliedert werden und hätte dann keinen Betriebsrat mehr. Die Beschäftigten fragen, welche Rechte ihnen danach noch zustehen. Beurteilen Sie die Lage und gehen Sie auf die Rechte jedes Einzelnen, die Möglichkeit einer Betriebsratswahl und die Beteiligungsrechte nach § 99 BetrVG und § 102 BetrVG ein.

Frage 8 · 6 Punkte · 5 Min

Zu einer Sitzung des Nordlicht Betriebsrats mit 9 Mitgliedern erscheinen 5 Mitglieder. Über die Zustimmung zum neuen Urlaubsplan der Nordlicht Reisen stimmen 3 dafür und 2 dagegen. Geschäftsführerin Kathrin Ahrens hält den Beschluss für unwirksam, weil nicht alle Mitglieder da waren und weil nur 3 von 9 zugestimmt haben. Kurz danach verlangt eine Betriebsversammlung, der Betriebsrat solle den Urlaubsplan ablehnen. Beurteilen Sie beide Punkte mit Rechenweg.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Frage 9 · 6 Punkte · 5 Min

Die eine Freistellung der Nordlicht Gruppe wird auf zwei Mitglieder je zur Hälfte aufgeteilt, eine Disponentin der Nordlicht Logistik und eine Pflegekraft der Nordlicht Gesundheit. Berechnen Sie für jedes Mitglied die freigestellten Wochenstunden und die freigestellten Nettoarbeitsstunden je Jahr nach Beispiel A. Erklären Sie, wer das Entgelt in dieser Zeit zahlt, und geben Sie an, wie viele Vollzeitkräfte die Logistik als Ersatz rechnerisch braucht.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.